

MARCO REGULATORIO PARA EL USO DE UNA RED WIFI PÚBLICA

1. Bloque de Democratización y Acceso Prioritario

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV)

- **Artículo 108:**

"El Estado garantizará los servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, en los términos que establezca la ley."

- **Artículo 110:**

"El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional..."

Decreto N° 825 (Gaceta Oficial N° 36.955)

- **Artículo 1:**

"Se declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela."

Ley de Infogobierno (Gaceta Oficial N° 40.274)

- **Artículo 20 (Garantía de participación y uso de tecnologías libres):**

"El Poder Público y el Poder Popular están obligados a garantizar en sus portales de internet el ejercicio del derecho de las personas a participar, colaborar y promover el uso de las tecnologías de información libres, creación de nuevos servicios electrónicos o mejoramiento de los existentes."

2. Bloque de Regulación Técnica y Uso del Espectro

Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL)

- **Artículo 4 (Definición de Telecomunicaciones y Espectro):**

"A los efectos de esta Ley se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos.

Se entiende por espectro radioeléctrico la porción del espacio que rodea la Tierra a través de la cual pueden propagarse ondas electromagnéticas cuyas frecuencias están fijadas convencionalmente por debajo de tres mil gigahertz (3000 GHz), sin guía artificial."

- **Artículo 5 (Interés General):**

"El establecimiento o explotación de redes de telecomunicaciones, así como la prestación de servicios de telecomunicaciones se consideran actividades de interés general, para cuyo ejercicio se requerirá la obtención previa de la correspondiente habilitación administrativa, concesión o permiso, en los términos establecidos en esta Ley y sus reglamentos..."

- **Artículo 23, Numeral 2 (Excepción de uso libre para routers/APs):**

"No se requerirá habilitación administrativa ni concesión para: (...) 2. El uso de equipos radioeléctricos calificados técnicamente por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones como de uso libre, de conformidad con el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia."

- **Artículo 75 (Enlaces transitorios y pruebas piloto):**

"No se requerirá la obtención de una concesión de uso del espectro radioeléctrico para: 1. Enlaces transitorios punto a punto (...) cuya duración no exceda de tres días continuos. 2. Pruebas piloto experimentales autorizadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, cuya duración no exceda de tres meses. 3. El uso de las bandas de frecuencias que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones califique como de uso libre..."

Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia (CUNABAF)

- **Atribución de Bandas Libres (Extracto Técnico aplicable a redes WLAN):**

Establece que las bandas de frecuencias industriales, científicas y médicas (ISM) de **2400 MHz a 2483.5 MHz** y las bandas del servicio de acceso inalámbrico (incluyendo redes U-NII en los rangos de **5 GHz**) son de **uso libre**. Esto faculta a cualquier ciudadano o comunidad a operar equipos bajo el estándar 802.11 (Wi-Fi) sin necesidad de asignación exclusiva de frecuencias, siempre que no superen las potencias de

transmisión máximas fijadas (generalmente 1 W o 4 W EIRP según la banda).

3. Bloque de Derechos, Deberes y Seguridad de la Información

Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL) - Relación de Usuarios

- **Artículo 12 (Derechos del Usuario):**

"Los usuarios y usuarias de los servicios de telecomunicaciones gozan de los siguientes derechos:

1. Acceder en igualdad de condiciones a los servicios de telecomunicaciones públicos.
2. La privacidad, confidencialidad e inviolabilidad de sus telecomunicaciones, salvo orden judicial dictada de conformidad con la ley..."

- **Artículo 13 (Deberes del Usuario):**

"Los usuarios y usuarias de los servicios de telecomunicaciones tienen los siguientes deberes:

1. Pagar oportunamente los servicios que reciban... (...)
2. Hacer un uso adecuado y lícito de las redes y servicios de telecomunicaciones.
3. Colaborar con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones informando sobre las infracciones o irregularidades de las que tengan conocimiento."

Ley Contra los Delitos Informáticos (Gaceta Oficial N° 37.319)

- **Artículo 6 (Acceso indebido a los sistemas de administración del Wi-Fi):**

"El que sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, será sancionado con prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades tributarias."

- **Artículo 7 (Sabotaje o daño a sistemas):**

"El que destruya, dañe, modifique o realice cualquier acto que altere el funcionamiento o inutilice un sistema que utilice tecnologías de información o cualesquiera de los componentes que lo integran, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuarenta a ochenta unidades tributarias."

- **Artículo 11 (Espionaje informático / Intercepción de datos de usuarios):**

"El que indebidamente obtenga, revele o difunda la data o información contenida en un sistema que utilice tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuarenta a ochenta unidades tributarias."